

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria

- 1670** *Dirección General de Pesca.- Resolución de 8 de mayo de 2026, por la que se modifica la Resolución de 14 de diciembre de 2023, que determina las especies por las que se pueden conceder las compensaciones para cada una de las medidas relacionadas en la Orden de 7 de diciembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, para el periodo de programación 2021-2027.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 7 de diciembre de 2023 se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por las personas operadoras de determinados productos de la pesca y la acuicultura de Canarias, previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para el periodo de programación 2021-2027 (BOC n.º 242, de 12.12.2023). En esta Orden se prevé la emisión de una resolución que determine las especies por las que se pueda conceder la compensación de costes adicionales.

Segundo.- Mediante la Resolución de 14 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Pesca, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 249, de 21 de diciembre de 2023, se determinaron las especies por las que se pueden conceder las compensaciones para cada una de las medidas relacionadas en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de 7 de diciembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, para el periodo de programación 2021-2027.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, aprobado mediante el Decreto 212/2024, de 16 de diciembre (BOC n.º 256, de 23 de diciembre), la Dirección General de Pesca es el órgano superior encargado de dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, inspección y vigilancia pesquera, ordenación del sector pesquero, comercialización e industrialización pesquera, investigación pesquera, formación profesional marítimo-pesquera y enseñanzas de navegación de recreo y actividades subacuáticas recreativas y profesionales.

Segundo.- La base 6.4 anexa a la Orden, de 7 de diciembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por las personas operadoras de determinados productos

de la pesca y la acuicultura de Canarias, previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para el periodo de programación 2021-2027, establece que las especies por las que se conceda la compensación para cada una de las medidas de estas subvenciones se determinarán mediante resolución de la Dirección General con competencias en materia de pesca del Gobierno de Canarias, por lo que corresponde dictar tal resolución a la persona titular de la Dirección General de Pesca.

Tercero.- El apartado 4 de la base 6 referida en el párrafo anterior establece que, en la citada resolución de determinación de especies, se hará constar, al menos, el nombre científico, el código FAO y la denominación comercial atribuida a cada una de ellas en el listado publicado ad hoc por el Ministerio con competencias en materia de pesca que se encuentre en vigor en el momento de su emisión, por lo que la relación de especies realizada mediante la presente Resolución contendrá tales extremos.

Cuarto.- El mismo apartado 4 de la base 6 anexa a la Orden que aprueba las bases reguladoras de las subvenciones de referencia, establece que las actualizaciones de las especies objeto de compensación serán remitidas al Comité de Seguimiento del FEMPA dentro del mes siguiente a la fecha de su aprobación. Por ello, deberá darse traslado de esta Resolución dicho Comité en el referido plazo.

Quinto.- Atendiendo a la propuesta de D. Juan Carlos Martín Fragueiro, en nombre y representación de OP ANACEF, con CIF G35337575, mediante escrito presentado ante esta Dirección General de Pesca el 28 de abril de 2026, con registro de entrada 906322/2026, y conforme a la Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España, se debe modificar la citada Resolución de 14 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Pesca, al efecto de incluir la especie de pesca especificada.

Sexto.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y vista la propuesta del Servicio de Desarrollo Pesquero de 7 de mayo de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Modificar la Resolución de 14 de diciembre de 2023, por la que se determinan las especies por las que se pueden conceder las compensaciones para cada una de las medidas relacionadas en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de 7 de diciembre de 2023, al efecto de incorporar al anexo las especies que se indican a continuación a partir de la anualidad 2026 (campaña 2025):

Medida B, Pesca industrial		
Denominación comercial	Nombre científico	Código FAO
Peluda imperial	<i>Arnoglossus imperialis</i> .	RLI

Segundo.- Comunicar esta Resolución al Comité de Seguimiento del FEMPA.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Sector Primario, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o cualquier otro que se estime pertinente.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2026.- El Director General de Pesca, Esteban Cipriano Reyes Hernández.